

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 25: Investigación Técnica de Sucesos (Anexo 13)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 493-506) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DEFINICIONES OFICIALES: ACCIDENTE, INCIDENTE GRAVE E INCIDENTE

[*] OFFICIAL DEFINITION - Definición OACI de Accidente (Anexo 13)

Todo suceso acaecido desde que cualquier persona sube a bordo con intención de volar hasta que todas las personas han desembarcado, en el que: 1. Una persona sufre LESIÓN MORTAL o GRAVE a resultas de estar en la aeronave; 2. La aeronave sufre DAÑOS O ROTURAS ESTRUCTURALES que merman su resistencia, prestaciones o características de vuelo, exigiendo reparación mayor; O 3. La aeronave desaparece o resulta totalmente inaccesible.

- Lesión Mortal: Aquella que ocasiona el fallecimiento dentro de los 30 DÍAS siguientes a la fecha del accidente.
- Lesión Grave: Aquella que requiere hospitalización superior a 48 horas dentro de los 7 días posteriores; fractura de huesos (excepto simples de dedos o nariz); laceraciones con hemorragia grave; daños en órganos internos; o quemaduras de 2º/3º grado sobre más del 5% del cuerpo.
- Incidente Grave: Incidente cuyas circunstancias indican que casi ocurrió un accidente (ej. cuasicolisión que exigió maniobra evasiva, toma de tierra en calle de rodaje, fallo no contenido de motor).

2. ÚNICO OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Principio Cardinal: PREVENCIÓN de Accidentes Futuros (NO Imputar Culpas)

El ÚNICO objetivo de la investigación de un accidente o incidente de conformidad con el Anexo 13 será la PREVENCIÓN de futuros accidentes e incidentes. La actividad investigadora NO tiene por objeto determinar la culpa ni la responsabilidad penal o civil.

3. RESPONSABILIDADES ESTATALES Y PROTECCIÓN DE REGISTROS

- Estado del Suceso: El Estado en cuyo territorio ocurre el accidente tiene la obligación de incoar y dirigir la investigación.
- Representantes Acreditados: Tienen derecho a designar un Representante Acreditado: el Estado de Matrícula, el Estado del Explotador, el Estado de Diseño y el Estado de Fabricación.
- Protección Estricta de Pruebas: Las grabaciones de voz en cabina (CVR), testimonios de tripulantes y datos médicos personales están protegidos por ley; NO pueden desvelarse para procesos penales o disciplinarios.
- Publicación del Informe Final: El Estado a cargo de la investigación publicará el Informe Final en el plazo más breve posible, y de ser viable, antes de transcurridos 12 MESES.

4. REGISTRADORES DE VUELO (FDR Y CVR)

- Registrador de Datos de Vuelo (FDR): Debe registrar los parámetros de operación de al menos las últimas 25 HORAS. - Registrador de Voces en Cabina (CVR): Debe conservar las grabaciones de al menos las últimas 2 HORAS (ampliado a 25 horas en aviones de transporte de nueva fabricación). - Tras ocurrir un accidente o incidente grave, el explotador y la tripulación deben PRESERVAR intactos todos los registros.

5. NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE SUCESOS (REGLAMENTO UE 376/2014)

Con arreglo al Reglamento (UE) nº 376/2014, cualquier suceso que represente un riesgo significativo para la seguridad aérea debe notificarse por la tripulación, compañía o proveedor ATS a la autoridad nacional competente en un plazo máximo de 72 HORAS desde que se tuvo conocimiento del mismo.

6. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Objetivo Exclusivo de la Investigación Técnica

¿Cuál es el único fin de la investigación de un accidente de aviación civil bajo el Anexo 13 de la OACI?

- [A]: Determinar quién es el responsable legal del siniestro.
- [B]: La prevención de futuros accidentes e incidentes.
- [C]: Facilitar la liquidación de pólizas de seguros aeronáuticos.
- [D]: Imponer sanciones administrativas a los pilotos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Anexo 13 declara de manera inequívoca que el único propósito es la prevención, no la atribución de culpas ni responsabilidades.

Pregunta 2: Definición de Lesión Mortal según el Anexo 13

Con arreglo al Anexo 13, ¿en qué plazo de tiempo debe acaecer el fallecimiento para considerarse lesión mortal?

- [A]: Dentro de los 7 días posteriores.
- [B]: Dentro de los 14 días posteriores.
- [C]: Dentro de los 30 días posteriores a la fecha del accidente.
- [D]: Dentro de los 60 días posteriores.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Una lesión mortal es aquella que provoca la muerte dentro de los 30 días siguientes a la fecha del siniestro.

Pregunta 3: Protección Legal de las Grabaciones del CVR

¿Pueden divulgarse o aportarse como prueba acusatoria en juicios penales ordinarios las grabaciones del CVR?

- [A]: Sí, sin restricción alguna en cualquier procedimiento penal.
- [B]: NO, las grabaciones CVR gozan de protección legal estricta y solo pueden emplearse en la investigación técnica.
- [C]: Únicamente si la aerolínea lo autoriza expresamente.
- [D]: Solo si hubo víctimas mortales.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Anexo 13 salvaguarda las grabaciones de cabina frente a fines punitivos para no coartar la sinceridad en la seguridad aérea.

Pregunta 4: Duración Mínima de Grabación de un FDR Moderno

¿Cuál es el tiempo mínimo de retención de datos exigido para los registradores FDR en transporte comercial?

- [A]: 2 horas.
- [B]: 10 horas.
- [C]: 25 horas de operación.
- [D]: 60 días.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Conforme al Anexo 6 y normativas Parte-CAT, los registradores FDR deben almacenar al menos las 25 horas operativas previas.

Pregunta 5: Plazo Límite de Notificación de Sucesos en la Unión Europea

Bajo el Reglamento (UE) nº 376/2014, ¿cuál es el plazo máximo para remitir una notificación obligatoria de suceso?

- [A]: 24 horas.
- [B]: 48 horas.
- [C]: 72 horas.
- [D]: 7 días naturales.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Las notificaciones obligatorias de seguridad deben enviarse a la autoridad competente dentro de las 72 horas siguientes al hecho.

Pregunta 6: Estado Encargado de Incoar la Investigación Técnica

¿Qué Estado tiene la responsabilidad primaria de ordenar y conducir la investigación técnica de un accidente?

- [A]: El Estado de matrícula de la aeronave.
- [B]: El Estado del explotador aéreo.
- [C]: El Estado del suceso (donde ocurrió el siniestro).
- [D]: El Estado de fabricación del avión.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El Anexo 13 designa al Estado del suceso como el responsable primario de abrir y dirigir las indagaciones técnicas.